

NIOB

CHASSE ET PÊCHE
DE DÉPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

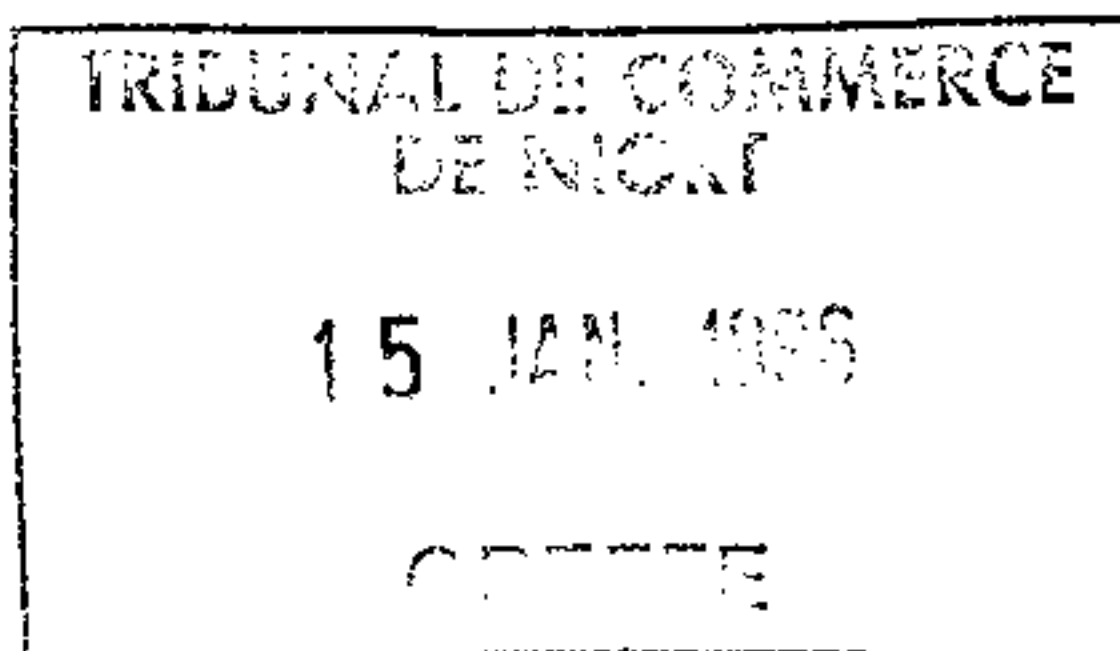
DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

DEPOT D'ACTES DE SOCIÉTÉ

37 le 20/12/1998
13/12/98



ATTESTATION



Je soussigné, Jean-Paul CABANAS, Directeur du Groupe Deux-Sèvres, agissant en vertu d'une délégation de pouvoir donnée le 1er Mai 1992 par Monsieur Michel DOSIERE, Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de la Caisse d'Epargne POITOU-CHARENTES,

Certifie qu'il a été déposé sur le compte n° 08300004646 ouvert par la SEMI de NIORT auprès de la Caisse d'Epargne POITOU-CHARENTES, la somme de Cinq Millions Deux Cent Douze Mille Neuf Cent Cinquante Francs (5 212 950,00 F) représentant le montant libéré en espèces (nominal plus prime d'émission), soit Vingt Deux Mille Six Cent Soixante Cinq des Vingt Cinq Mille actions souscrites au titre de l'augmentation de capital de 2 500 000 F décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 Novembre 1995 et limitée à 2 266 500 F par le Conseil d'Administration du 20 Décembre 1995.

Ce certificat, établi sur présentation des bulletins de souscription, est délivré en application de l'article 192, alinéa 1 de la loi du 24 Juillet 1966.

Fait à NIORT, le 29 Décembre 1995.

Pour copie certifiée conforme
9/1/96

SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE
DE LA VILLE DE NIORT

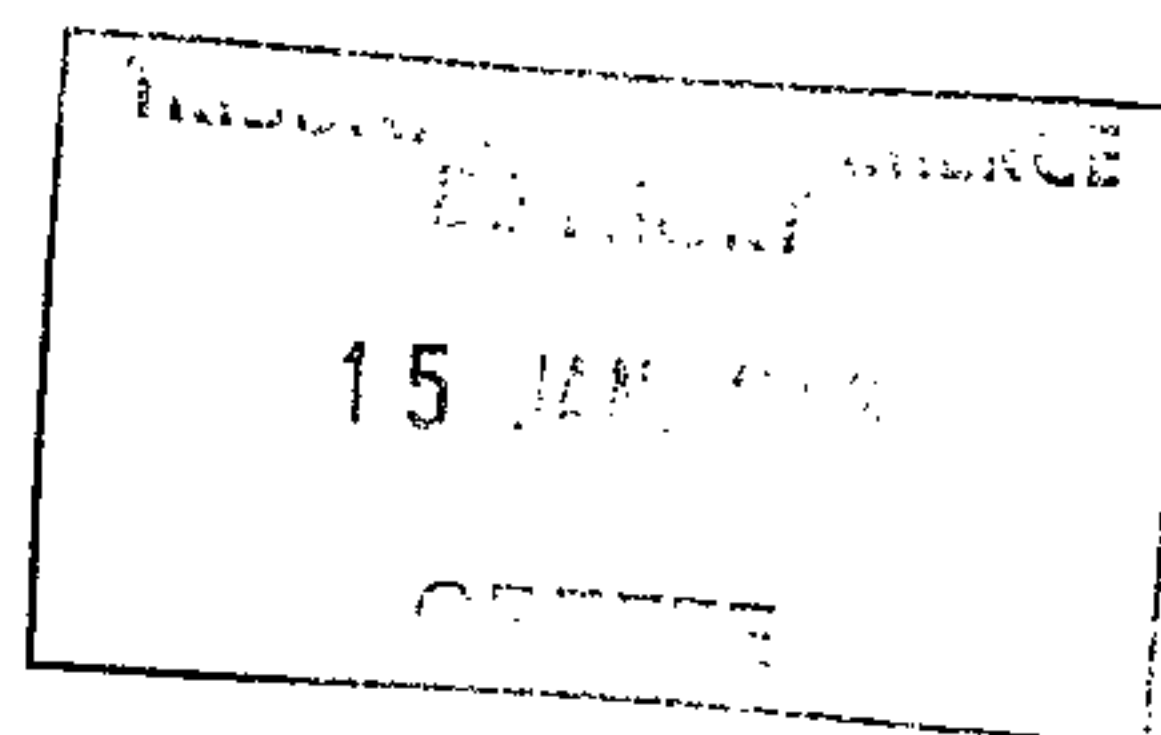
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 DECEMBRE 1995

PROCES-VERBAL N°63

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
Le Mercredi vingt Décembre,
A seize heures,

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social de la SEMI de Niort, à l'Hôtel de Ville de Niort sur convocation faite par lettres adressées à chacun des Administrateurs et mentionnant l'ordre du jour suivant :

- 1°) Approbation du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 23 Octobre 1995
- 2°) Examen des souscriptions à titre irréductible de l'augmentation de capital
- 3°) Attribution des actions non souscrites
- 4°) Modalités et conditions de la souscription des actions à titre réductible
- 5°) Agrément de nouveaux actionnaires
- 6°) Limitation du montant définitif de l'augmentation de capital
- 7°) Modification de l'article 6 des Statuts en fonction de l'augmentation définitive du capital
- 8°) Délégation de pouvoirs
- 9°) Proposition d'étude pour plan de développement à 5 ans
- 10°) Mise en place et fonctionnement de la Commission d'Attribution des Logements



11°) Modification à apporter au Procès-verbal de la séance du 19 Septembre 1995

12°) Questions diverses

Il résulte du registre des présences signé par les Administrateurs à leur entrée en séance que sont présents :

- Monsieur Bernard BELLEC, Président du Conseil,
- Monsieur Claude PAGES,
- Monsieur Robert LEON,
- Monsieur Patrick ARNAUD,
- Monsieur Pierre GUERIT,
- Madame Françoise GAILLARD,

représentant la Ville de Niort, et dûment désignés pour remplir cette fonction ;

- Monsieur SARRAULT, représentant la Caisse d'Epargne POITOU-CHARENTES,

- Monsieur BOINOT, représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie des Deux-Sèvres, Censeur.

Etaient également présents :

- Monsieur SCHNAPPER, représentant le Groupe Y, Commissaire aux Comptes,

- Madame BILAND MENARD, représentant la société Juridique et Conseils,

- Monsieur Pierre LEUPE, Directeur des Services de la Ville de Niort, Conseiller Technique,

- Mademoiselle Anne CLERE, Structures Extérieures Ville de Niort,

- Mademoiselle COUSIN, Responsable Administratif.

Etaient absents et excusés :

- Monsieur THIBAUDEAU, représentant la MACIF PARTICIPATIONS,
- Monsieur MEUNIER, représentant la MAIF,
- Monsieur BONNET, représentant la MAAF,
- Monsieur JADAUD, représentant la S.A. R.O.L,

Le Président déclare que sept Administrateurs, soit plus de la moitié des membres du Conseil, y compris la moitié des délégués de la Ville de Niort, sont présents, et qu'ainsi, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.

Puis, il déclare la séance ouverte.

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 OCTOBRE 1995

Il est précisé que le document a été adressé aux administrateurs en même temps que leur convocation.

Aucune remarque n'étant émise, le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil.

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est réunie le 13 Novembre 1995 a décidé d'augmenter le capital social de la SEMI de 2.500.000 F pour le porter de 1.500.000 F à 4.000.000 F.

Les 25.000 actions nouvelles émises ont un prix unitaire de 230 F dont 100 F de valeur nominale et 130 F de prime d'émission.

La souscription des titres irréductibles, c'est à dire ceux dont disposent les actionnaires actuels dans le cadre de leur droit préférentiel de souscription, s'est achevée le 19 Décembre dernier.

Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués par l'Assemblée Générale Extraordinaire, il appartient à ce jour au Conseil d'Administration :

- D'examiner les souscriptions à titre irréductible par rapport aux 25.000 actions nouvelles créées ;

- D'attribuer le cas échéant les actions non souscrites soit aux actionnaires, soit à des tiers qu'il agréera comme nouveaux actionnaires ;

- De limiter si nécessaire le montant définitif de l'augmentation du capital.;

- Et d'arrêter en conséquence, le texte définitif de l'augmentation du capital.

Il est donc proposé au Conseil d'examiner successivement tous ces points inscrits à l'ordre du jour :

II - EXAMEN DES SOUSCRIPTIONS A TITRE IRREDUCTIBLE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Président expose :

A ce jour, il est enregistré au titre des droits irréductibles, les souscriptions suivantes :

VILLE DE NIORT	13 750 ACTIONS
CAISSE D'EPARGNE POITOU-CHARENTES	2 174 ACTIONS
MACIF PARTICIPATIONS	957 ACTIONS
CCI	44 ACTIONS

Référence : Tableau N°1 annexé au procès-verbal

Compte tenu des 25.000 Actions émises, il reste 8.075 Titres à attribuer aux Actionnaires ou à des tiers.

Le Conseil prend acte de ces souscriptions réalisées à titre irréductible.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SEMI
AU TITRE DU DROIT PRÉFÉRENTIEL
DE SOUSCRIPTION OU IRREDUCTIBLE

(Dans la proposition de 5 actions nouvelles pour 3 actions anciennes)

ACTIONNAIRES	ACTIONS NOUVELLES SOUSCRITES	VALEUR ACTION		APPORT FINANCIER TOTAL	ACTIONS NOUVELLES + ANCIENNES	POURCENTAGE DÉTENU/CAPITAL
		NOMINAL 100 F	PRIME D'ÉMISSION 130 F			
VILLE DE NIORT	13 750	1 375 000	1 787 500	3 162 500	22 000	68,91%
CAISSE D'ÉPARGNE POITOU-CHARENTES	2 174	217 400	282 620	500 020	4 674	14,64%
R. O. L.	/	/	/	/	2 000	6,26%
M. A. I. F.	/	/	/	/	600	1,88%
M. A. A. F.	/	/	/	/	575	1,80%
M. A. C. I. F.	957	95 700	124 410	220 110	1 532	4,80%
C. C. I.	44	4 400	5 720	10 120	544	1,70%
TOTAL	16 925	1 692 500	2 200 250	3 892 750	31 925	100%

CAPITAL SOCIAL = 3 192 500

III - ATTRIBUTION DES ACTIONS NON SOUSCRITES

En application des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire, et compte tenu des résultats du tour de table effectué dans le cadre de cette première augmentation de capital, le Conseil, à l'unanimité, décide d'attribuer une partie des 8.075 actions non souscrites à titre irréductible de la façon suivante :

- 5 000 Actions à la Ville de Niort, Actionnaire,
- 740 Actions à la Banque Populaire Centre Atlantique, nouvel actionnaire.

Référence : Tableau N°2 annexé au présent document.

IV - MODALITES ET CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS A TITRE REDUCTIBLE

A l'unanimité, le Conseil décide que ces 5 740 actions seront émises selon les mêmes modalités que les actions à titre irréductibles, savoir :

- Pour chaque action la valeur nominale est fixée à 100 F, à laquelle s'ajoute une prime d'émission de 130 F, soit un prix unitaire de 230 F.

- Le montant de ces actions sera payable intégralement à la souscription.

- La souscription et versement de ces actions seront recueillis au siège social, à l'issue du présent Conseil d'Administration et au plus tard le 22 Décembre 1995.

V - AGREMENT DU NOUVEL ACTIONNAIRE

Le Conseil, à l'unanimité, agréé la **Banque Populaire Centre Atlantique**, Société Coopérative à Capital Variable inscrite au RCS sous le N° B 025680240 (56B24) dont le siège social est situé 10 Avenue Bujault à Niort.

**AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SEMI
ACTIONS A TITRE IRREDUCTIBLE
ET REDUCTIBLE**

ACTIONNAIRES	ACTIONS NOUVELLES SOUSCRITES	VALEUR ACTION		APPORT FINANCIER TOTAL	ACTIONS NOUVELLES + ANCIENNES	POURCENTAGE DÉTENU/CAPITAL
		NOMINAL 100 F	PRIME D'EMISSION 150 F			
VILLE DE NIORT	18 750	1 875 000	2 437 500	4 312 500	27 000	71,68%
CAISSE D'EPARGNE POITOU-CHARENTES	2 174	217 400	282 620	500 020	4 674	12,41%
R. O. L.	/	/	/	/	2 000	5,31%
M. A. I. F.	/	/	/	/	600	1,59%
M. A. A. F.	/	/	/	/	575	1,52%
M. A. C. I. F.	957	95 700	124 410	220 110	1 532	4,07%
C. C. I.	44	4 400	5 720	10 120	544	1,44%
B. P. C. A.	740	74 000	96 200	170 200	740	1,96%
TOTAL	22 665	2 266 500	2 946 450	5 212 950	37 665	100%

CAPITAL SOCIAL = 3 766 500

VI - LIMITATION DU MONTANT DEFINITIF DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

Comme conséquence de ce qui précède, le Conseil, à l'unanimité; décide de limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, soit 2.266.500 F, dans la mesure où ce montant est supérieur aux 75% requis.

VII - MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS EN FONCTION DE L'AUGMENTATION DEFINITIVE DU CAPITAL

Puis, le Conseil décide à l'unanimité de modifier l'article 6 des Statuts, comme suit :

« Le Capital était à l'origine de 300.000 F.

Par délibération en date du 26 Octobre 1984, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés l'a porté à 1.500.000 F, puis par Délibération en date du 13 Novembre 1995, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a décidé une nouvelle augmentation pour le porter à 3.766.500.F.

Il est divisé en 37.665 Actions de 100 F chacune de valeur nominale et dont plus de 50 % et 80 % au plus doivent appartenir aux Collectivités Territoriales ou Groupement de ces Collectivités.

Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, ils sont évalués par un Commissaire aux Apports conformément à la réglementation en vigueur. »

VIII - DELEGATION DE POUVOIRS

A l'unanimité, le Conseil décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres.

IX - PROPOSITION D'ETUDE POUR PLAN DE DEVELOPPEMENT A 5ANS

Le Président rappelle que la seconde augmentation du capital social envisagée courant 1996 a pour objectif de faire entrer dans la société les organismes tels le CIL, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Crédit Local de France, qui ont marqué leur intention de devenir partenaires de la SEMI, mais qui souhaitent au préalable une étude sur les perspectives de développement sur 5 ans.

Le Conseil d'Administration du 23 Octobre dernier, avait approuvé le principe de réalisation de cette étude sur la base d'un Cahier des Charges et d'un coût qui lui seraient soumis ultérieurement.

Le Président donne alors la parole à Monsieur LEUPE qui fait part de l'élaboration conjointe SEMI, Caisse des Dépôts et ses filiales (SCIC, SCET), d'une proposition de « diagnostic de développement de la SEMI sur 5 ans ». Il distribue ce document qui est arrivé par FAX ce jour même et en fait une lecture commentée.

Il précise que la Caisse des Dépôts et Consignations participerait au coût de cette étude à hauteur de 40.000 FTTC.

Une discussion s'engage alors entre les membres du Conseil :

Monsieur BELLEC : « Même si des études similaires ont déjà été réalisées à plusieurs reprises, cette étude peut nous être utile, comme aux autres personnes intéressées par la SEMI. »

Monsieur SCHNAPPER : « Cette étude présente des éléments nouveaux comme la vision des projets futurs de la SEMI. »

Monsieur BOINOT : « Elle peut permettre d'attirer de nouveaux actionnaires ». »

Monsieur GUERIT : « On repart sur de nouvelles bases, et personnellement ça me rassurerait. »

Ces quelques phrases échangées, le Conseil, à l'unanimité approuve les modalités de réalisation de cette étude telles qu'elles figurent dans la proposition adressées aux administrateurs.

X - MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

Le Président donne la parole à Monsieur LEUPE qui expose :

Dans le cadre de la reprise par la SEMI des missions jusqu'alors confiées à l'OPAC notamment quant à la gestion technique de son patrimoine, il lui appartient de créer sa Commission d'Attribution des Logements conformément à la réglementation.

Cette obligation résulte du **Décret du 28 Juillet 1992 pris en application de la loi d'orientation pour la Ville du 13 Juillet 1991.**

- ARTICLE 38 DE LA LOI N°91-662 DU 13 JUILLET 1991

La Loi N°91-662 d'orientation pour la Ville du 13 Juillet 1991 (article 38) précise que la création d'une Commission d'Attribution est obligatoire.

Dans une Société d'Economie Mixte, la Commission décide de l'attribution des seuls logements ouvrant droit à l'Aide Personnalisée au Logement.

-DECRET N°92-726 DU 28 JUILLET 1992

Les logements locatifs conventionnés sont nominativement attribués par une, ou plusieurs Commissions d'Attribution constituées selon des modalités précisées dans le texte de la loi du 13 Juillet 1991 et son Décret d'application daté du 28 Juillet 1992.

Si la création d'une Commission d'Attribution s'avère obligatoire au sein de chaque société, il peut être envisagé d'en constituer plusieurs. Ainsi, une société peut librement en choisir les membres, le représentant de la commune concernée doit dans tous les cas être présent, conformément à la loi. **(le Décret du 28 Juillet a deux objectifs distincts : les Commissions d'Attribution et les élections de locataires dans les organismes d'HLM. Le second point ne concerne pas les Sociétés d'Economie Mixte qui n'ont pas l'obligation de faire élire des administrateurs locataires au sein de leur Conseil).**

En revanche, en cas de création d'une Commission d'Attribution unique, les membres sont obligatoirement désignés parmi les administrateurs du Conseil d'Administration.

Ainsi, les sociétés peuvent se prévaloir de la dispersion géographique de leur patrimoine, par région, département, commune, quartier ou antenne de gestion, pour constituer plusieurs commissions compétentes par secteur géographique différencié.

- ARTICLE 21 DU DECRET N°92-726 DU 28 JUILLET 1992

C'est au Conseil d'Administration ou au Conseil de Surveillance de la société qu'il appartient de constituer la ou les Commission(s) d'Attribution ainsi que d'en définir le mode de fonctionnement en établissant un règlement intérieur. La constitution de la ou des Commission(s) d'Attribution a dû être mise en oeuvre au sein de chaque Société d'Economie Mixte à compter du 30 Juillet 1992, date de parution du Décret portant application de la loi d'orientation pour la Ville.

Il convient de préciser que dans le cadre du dispositif mis en place par l'OPAC depuis le 31 Juillet 1992, les attributions des logements appartenant à la SEMI, s'effectuaient jusqu'à présent par le biais de la Commission d'Attribution de l'OPAC, en respect de la présente réglementation. La mission confiée à l'OPAC par la SEMI s'achevant au 31 Décembre prochain, cette dernière se doit de constituer sa propre Commission d'Attribution, selon les règles figurant à l'annexe N°1.

Monsieur LEUPE présente ensuite les règles de constitution de la commission qui sont répertoriées dans le document « annexe N°1 ».

Après quoi, le Conseil, à l'unanimité

- définit les orientations et la politique d'attribution des logements qui s'imposent à la Commission ;

- établit le règlement intérieur de la Commission d'attribution de logements conventionnés qui figure dans le document N°2 ci-après.

Il en résulte que, en respect des dispositions légales applicables à la SEMI en matière de conditions d'attribution des logements sociaux, le Conseil retient les critères définis par les articles L.441-1, R.441-1 à R.441-5 du Code de la Construction et de l'Habitation et précisés par le Règlement Départemental d'Attribution.

XI - MODIFICATION A APPORTER AU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 1995

Monsieur LEUPE rappelle que le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 19 Septembre dernier a approuvé le Bail Emphytéotique, signé avec la Ville de Niort, au titre duquel la SEMI s'est vue confier l'aménagement des espaces commerciaux et professionnels de l'immeuble « **A LA MENAGERE** », et décidé de financer les investissements réalisés par emprunt.

A ce titre, le Conseil, à l'unanimité, décide de rectifier l'erreur matérielle et d'approuver le montant de l'emprunt à 3.500.000 F selon les mêmes modalités, savoir :

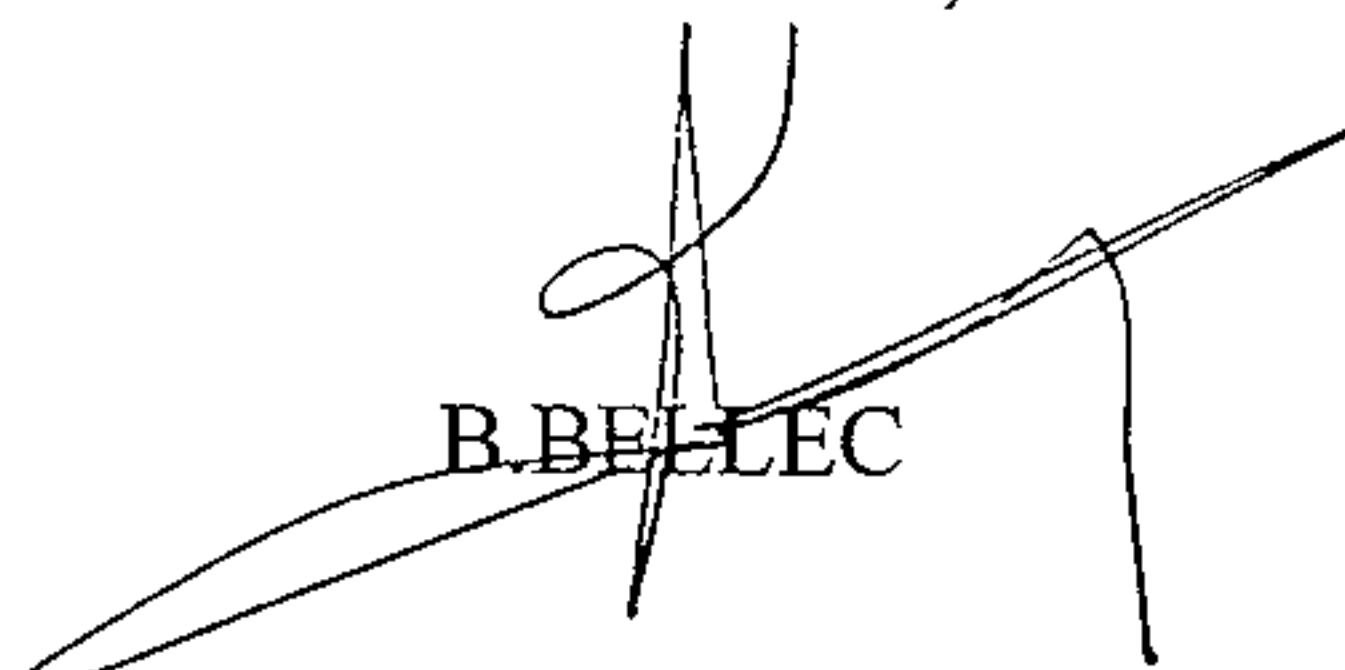
ORGANISME	BANQUE POPULAIRE CENTRE-ATLANTIQUE
MONTANT DU PRÊT	3.500.000 F
DUREE	15 ANS
TAUX	PIBOR 3 MOIS + 0,30 %

Aucune question diverse n'étant abordée, et plus rien n'étant à délibérer, le Président lève la séance à 17 heures.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et un Administrateur, pour servir et valoir ce que de droit.

Un Administrateur,

Le Président,


B.BELLEC

RÈGLES DE CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION

➤ **POUVOIR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'Administration de la SEMI :

- ☞ **Définit les orientations et la politique d'attribution des logements qui s'imposent à la Commission. (Document N° 1)**

Ce pouvoir ne peut être délégué à la Commission d'Attribution. Ceci signifie que la commission est réunie pour l'attribution effective du logement à une famille déterminée, et non pour fixer de simples critères d'attribution.

La commission n'a donc pas à se prononcer globalement sur un ensemble de demandes, mais bien sur les décisions d'affectation effectives. Il peut être également tout à fait recommandé d'éviter que des refus d'attribution soient notifiés. Il paraît préférable que les accusés de réception de toutes demandes, s'il y a lieu, mentionnent des clauses de réserves suffisantes permettant de ne pas notifier de réponse de non attribution.

La Commission d'Attribution est une émanation du Conseil d'Administration.

- ☞ **Désigne les membres de la Commission (Document N° 2)**

La commission comprend 7 membres, dont 6 sont désignés par le Conseil d'Administration de la société. Le conseil peut également désigner des membres suppléants.

Le maire de la commune, où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de la commission.

☞ Etablit le règlement intérieur de la Commission (Document N° 2)

Le règlement intérieur doit au moins fixer :

- ❶ les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission ;
- ❷ les règles de quorum applicables en matière de validité des attributions.
- ❸ Contrôle la Commission

ARTICLE 19-II ALINÉA 6 DU DÉCRET

La Commission a obligation de rendre compte de ses activités au moins une fois par an au Conseil d'Administration.

Ce dernier peut, selon des modalités que pourrait préciser le règlement intérieur, révoquer un membre de la Commission.

A - LA COMMISSION D'ATTRIBUTION

1 - COMPOSITION

Elle est composée de membres ayant voix délibérative ainsi que, s'il y a lieu, de membres appelés à titre consultatif.

a. les membres de droit

Ils sont au nombre de 6 au pouvoir délibératif entier, rejoints par un autre membre au pouvoir délibératif limité : le maire de la commune d'implantation des logements attribués, ou son représentant.

☞ Les membres désignés par le Conseil d'Administration

Les membres de la commission sont effectivement désignés par le Conseil d'Administration.

Cette commission, dit le texte, est composée, pour les Sociétés d'Economie Mixte de membre choisi parmi les Administrateurs. Des suppléants peuvent être également désignés, mais bien entendu toujours parmi les administrateurs de la société.

Ce sont les 6 membres désignés par le Conseil d'Administration qui élisent en leur sein à la majorité absolue un Président. A défaut, en cas de partage des voix, c'est le candidat à la présidence (et non le membre) le plus âgé, qui est élu.

La commission est constituée d'un autre membre qui n'a pas de pouvoir pour participer à l'ensemble des délibérations de la commission : le maire de la commune où sont situés les logements.

☞ *Les membres désignés par la loi*

ARTICLE 39 DE LA LOI N° 91-662 DU 13 JUILLET 1991

Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de la commission.

ARTICLE 19 II ALINÉA 3 DU DÉCRET N° 92-726 DU 28 JUILLET 1992

Il participe, ou son représentant, avec voix délibérative, aux séances pour ce qui concerne l'attribution de logements situés dans sa commune.

b. les membres désignés à titre consultatif

ARTICLE 19 II DU DÉCRET N° 92-726 DU 28 JUILLET 1992

Le Président de la commission (mais cela n'est pas une obligation) peut appeler à siéger à titre consultatif un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements ou un représentant du bureau d'aide sociale ou toute personne jugée nécessaire.

Bien entendu, la commission n'est pas tenue d'entendre les candidats au logement.

2 - LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Trois dispositions sont expressément prévues par le texte du Décret du 28 Juillet 1992 :

- ❶ La commission d'attribution se réunit au moins une fois tous les deux mois.
- ❷ Elle doit rendre compte de son activité au moins une fois par an au Conseil d'Administration.
- ❸ Le Président de la commission possède une voix prépondérante.

3 - LE RÔLE DE LA COMMISSION

La commission doit statuer sur l'attribution de tous les logements y compris dans le cas où ils font l'objet d'un droit de réservation.

Dans une Société d'Economie Mixte, la commission décide l'attribution des seuls logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. La commission a à connaître de l'attribution de tous ces logements, y compris dans le cas où ils font l'objet d'un droit de réservation (1 %, fonctionnaires, etc...)

La loi d'orientation pour la ville précise que "les commissions d'attribution sont chargées d'attribuer nominativement chaque logement locatif...".

Ceci signifie que la commission doit effectivement statuer sur l'attribution du logement à une famille déterminée, et non pas fixer de simples critères d'attribution, ni attribuer à une famille un certain type de logement, ni entériner des attributions déjà effectuées, ni même décider d'une liste d'attributaires sans mention des logements effectivement attribués à chacun.

D'autres pratiques sont cependant admissibles, qui ne sont pas en contradiction avec le texte de la loi. C'est par exemple le cas où la commission attribue un logement à une famille donnée, et prévoit, en cas de désistement de la famille, une seconde famille attributaire.

De même, dans le cas des "baux glissants", la commission sera amenée à statuer lors de l'attribution d'un logement à la personne morale titulaire du bail, et non lors de l'entrée des familles dans les lieux loués par cette personne morale. En revanche, lors de l'attribution d'un logement définitif à une des familles précédemment occupante d'un logement par "bail glissant", la commission aura bien lieu de statuer (*extrait de la circulaire ministérielle du 27 Mars 1993*).

La commission devra également statuer en cas de mutations internes, car l'attribution d'un logement à une famille déjà locataire constitue bien une attribution au sens de la loi.

B - CONTROLE ET SANCTIONS

En cas d'inobservation de l'obligation de constituer des commissions d'attribution ou de non fonctionnement du dispositif imaginé par la loi d'orientation pour la ville, plusieurs types de mesures ou contrôles directs de la gestion de la société sont possibles ; mais il faut également apprécier le risque de contentieux susceptible de naître du fait du recours de tiers devant le Juge Judiciaire.

1 - LE CONTENTIEUX

L'ensemble des décisions relatives à la conclusion du bail (refus de contracter, refus d'examiner une candidature à un logement, refus d'attribution de fait) et qui ne seraient pas intervenues dans les conditions prévues par la loi -absence de constitution de la commission par exemple- sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société devant le juge.

Les baux d'habitation ou mixtes conclus par des Sociétés d'Economie Mixte relèvent du Juge Judiciaire. L'hypothèse de clauses exorbitantes qui pourraient justifier la compétence du juge administratif sera très rarement réalisée, surtout dans la mesure où le preneur est bien une personne privée.

2 - LA MISSION INTERMINISTERIELLE D'INSPECTION DU LOGEMENT

La compétence de la mission interministérielle d'inspection du logement a été définie par le Décret n° 93-236 du 22 Février 1993 comme s'étendant à l'ensemble des personnes physiques ou morales intervenant dans le domaine du logement social, y compris les SEM.

Il s'agit d'une commission de contrôle destinée à examiner périodiquement les comptes et la gestion des organismes d'HLM, des Sociétés d'Economie Mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi que de tous les opérateurs du logement social. Cette mission résulte de la fusion de deux organismes de contrôle antérieurs : la mission spécialisée HLM de l'Inspection Générale de l'Equipeement et la mission interministérielle de contrôle des prêts au logement du Crédit Foncier.

Il semble bien que le contrôle des conditions d'attribution des logements sociaux soit une des priorités de cette mission.

3 - LE DELEGUE SPECIAL

ARTICLE L. 441-2 ET 3 ET R. 441-14

En cas d'inobservation des dispositions du **Code de la Construction et de l'Habitation** relatives à l'attribution des logements par une **SEM**, le **Préfet** est en droit de désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions.

**REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION
D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN SA SEANCE DU 20 DECEMBRE 1995
art L-441-1-1 du Code de la Construction**

Conformément aux articles L. 441 et R. 441.18 du Code de la Construction et de l'Habitation, il appartient au Conseil d'Administration de fixer le règlement de la commission d'attribution des logements conventionnés bénéficiant de l'A.P.L.

En conséquence, par délibération en date du 20 Décembre 1995, le Conseil d'Administration a adopté le règlement qui suit.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - COMPÉTENCE

La commission décide de l'attribution des logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

ARTICLE 2 - OBJET

La commission statue sur l'attribution du logement à une famille déterminée sur la base des critères d'attribution définis par le Conseil d'Administration de la société. La commission est seule habilitée à prononcer les attributions de logements.

ARTICLE 3 - COMPOSITION

I - La commission est composée de 7 membres :

Six membre de la commission sont choisis parmi les personnes suivantes :

- ❶ - MONSIEUR PAGES, SUPPLÉANT MONSIEUR ARNAUD
- ❷ - MONSIEUR LEON
- ❸ - MADAME GAILLARD
- ❹ - MONSIEUR SARRAULT
- ❺ - MONSIEUR THIBAUDEAU
- ❻ - MONSIEUR GUERIT

II - La commission comporte un septième membre également convoqué selon les règles fixées à l'article 4.

Ce septième membre est le Maire de NIORT, commune d'implantation des logements à attribuer lors de la séance prévue.

Le Maire convoqué peut se faire représenter.

III - Option possible : Peuvent être appelés à siéger, à titre consultatif :

➤ un représentant des bureaux d'aide sociale.

➤ ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

ARTICLE 4 - REUNIONS - CONVOCATIONS

Les membre visés à l'article 3-I) du présent règlement sont nommés pour deux ans.

La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois (les dates de réunion de la commission peuvent être fixées à l'avance, systématiquement à la même date et aux mêmes heures).

Les séances ont lieu dans la salle désignée à cet effet par le secrétariat de la commission à l'heure et au jour précisés dans les convocations.

La commission est convoquée au moins huit jours francs avant la séance.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé, sans pouvoir être inférieur à trois jours francs.

La convocation doit être accompagnée d'un ordre du jour détaillé qui mentionne toutes les affaires devant être mises en délibération.

Une convocation pour plusieurs séances peut être adressée aux membres de la commission concernée huit jours au moins avant la première des séances prévues. Dans ce cas, la convocation peut ne pas être accompagnée d'un ordre du jour détaillé.

ARTICLE 5 - SECRETARIAT

Le secrétariat de la commission est assuré par un employé représentant la SEMI.

ARTICLE 6 - EMPECHEMENT

Tout membre empêché d'assister à une séance est tenu d'en informer le secrétariat par écrit avant la réunion.

La remise d'un pouvoir écrit à un collègue membre de la présente commission, dispense l'absent de cette formalité.

ARTICLE 7 - PRESIDENCE

La commission élit, lors de sa première séance, un Président et un vice-président, parmi les six membres visés à l'article 3-I) du présent règlement.

En cas de partage de voix, c'est le candidat à la présidence le plus âgé qui est élu.

Le Président dispose d'une voix prépondérante, le vice-président dispose des pouvoirs du Président en cas d'empêchement de ce dernier.

ARTICLE 8 - QUORUM

La commission délibère valablement lorsque trois membres parmi les six visés à l'article 3-I) du présent règlement assistent à la séance, sauf lorsque, convoqué une seconde fois, pour égal à trois. La seconde convocation doit expressément rappeler cette disposition.

Pour la détermination du quorum, les procurations de vote ne sont pas décomptées.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE REVOCATION

Le Conseil d'Administration peut à tout moment révoquer à sa convenance les membres désignés par lui.

TITRE II - DEROULEMENT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

ARTICLE 10 - OUVERTURE DES TRAVAUX

Dès l'ouverture de la séance, le Président donne connaissance des excuses présentées par les membres absents ainsi que des pouvoirs éventuellement donnés.

La présence des membres est constatée par leur émargement sur la liste appelée communément "liste de présence".

ARTICLE 11 - POUVOIRS

Un membre convoqué mais empêché d'assister à une séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

ARTICLE 12 - VOTES

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres visés aux articles 3-I) et 3-II) du présent règlement. D'une manière générale, le vote a lieu à main levée.

Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

ARTICLE 13 - VICE-PRESIDENCE

En cas d'absence ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement remplacé par le Vice-Président.

ARTICLE 14 - PRÉSENTATION DES DOSSIERS

Le secrétariat de la commission prépare les dossiers qui seront examinés.

Un dossier est établi par logement à attribuer.

Il comporte :

- ☞ Une fiche descriptive du logement comprenant son adresse, le nombre des pièces le composant, sa surface, ses caractéristiques de confort et d'agrément, ainsi que le loyer prévu et les provisions pour charges envisagées ;
- ☞ Le cas échéant, la mention de la Convention de réservation afférente au logement ;
- ☞ La liste des candidats sélectionnés par l'équipe de gestion de la société pour l'attribution dudit logement. Cette liste comprend : le nom de chaque candidat, la composition du ménage, les ressources (aides prévisibles au logement et autres prestations familiales incluses) du ménage, la profession du candidat et des autres membres de la famille, leur nationalité, le nom et l'adresse des personnes se portant caution solidaire ainsi que leurs ressources, ainsi que tous renseignements jugés utiles.

ARTICLE 15 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux de séance sont établis dans les huit jours par le secrétariat, et transmis à chacun des membres de la commission ayant délibéré.

Les décisions d'attribution prises par la commission sont notifiées au demandeur par les soins du secrétariat dans les 48 heures qui suivent la séance.

Le procès-verbal est consigné dans le dossier du locataire ayant bénéficié d'une décision de la commission, les procès-verbaux sont considérés, au sens de la loi du 17.Juillet 1978 sur la communication des actes administratifs, comme étant des documents administratifs. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande.

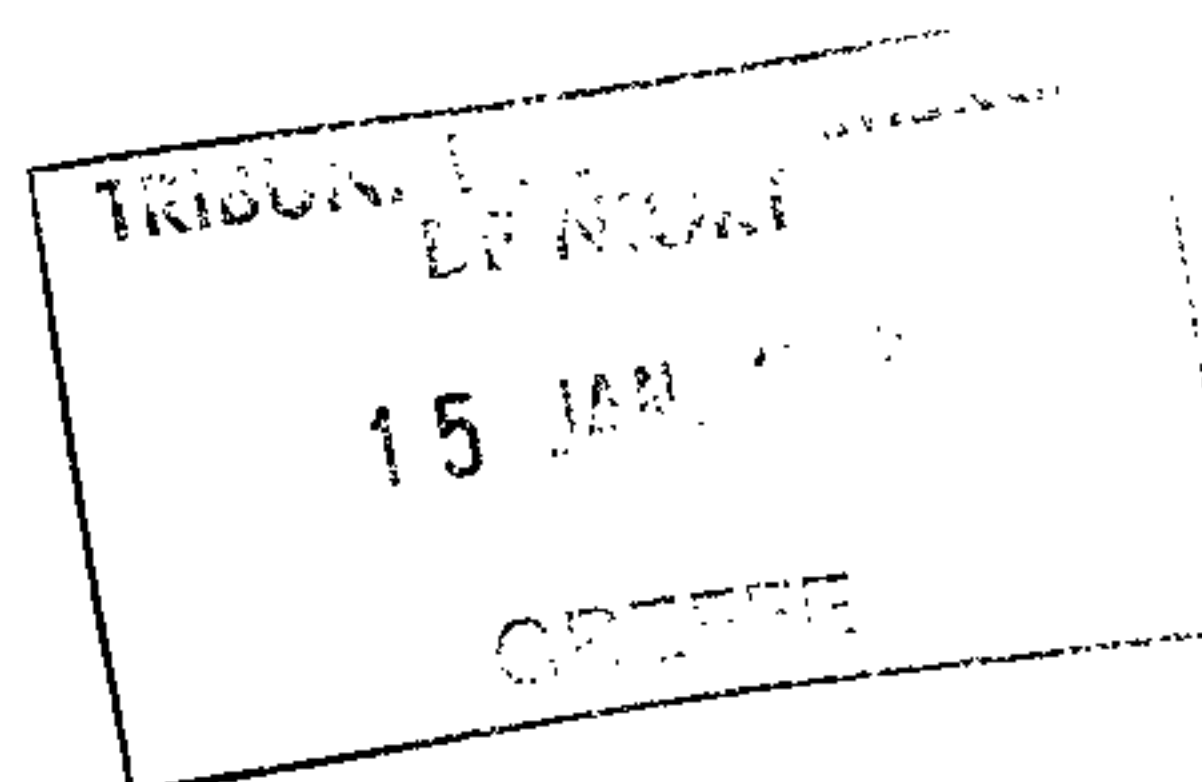
20-Déc-1995

Pour copie conforme
le 8/1/96


SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE NIORT

(S.E.M.I. NIORT)

STATUTS



P R E A M B U L E

En 1969, à l'initiative de Monsieur Emile BECHE,

alors Maire de NIORT, la Commune de NIORT a décidé de participer à la Société à créer en raison de l'intérêt général qu'elle présente.

Monsieur René GAILLARD, Maire de NIORT,

souhaite maintenant pouvoir élargir le champ des activités de cette Société aux domaines suivants :

1/ Le logement de la population :

L'utilité de lui assurer dans les meilleures conditions et en dehors de tout esprit de spéculation, le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires prises en faveur de la construction ;

La coordination dans le cadre de l'aménagement communal, de programmes d'ensembles dus à son initiative, à celle de la Société ou de tiers.

Les modalités et conditions techniques et financières de réalisation des programmes seront fixées pour chacun d'eux, par des conventions spéciales auxquelles interviendront, s'il y a lieu, les tiers promoteurs, étant observé que ces opérations pourront être divisées en tranches successives et que la commune se réserve le droit de suspendre la réalisation desdites opérations après l'exécution de chacune des tranches sans que la Société ou les tiers puissent prétendre à une indemnité à ce sujet ;

Les conventions ci-dessus mentionnées ne conféreront à la Société aucun monopole de quelque nature que ce soit sur le territoire de la Collectivité participante.

2/ L'aménagement, la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs et d'une manière générale :

L'amélioration du cadre de vie, la mise en oeuvre d'une politique de l'habitat, l'accueil des activités, l'action en faveur des loisirs et du tourisme, la réalisation des équipements collectifs, la lutte contre l'insalubrité, la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti ainsi que la sauvegarde des espaces naturels.

.../...

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Forme

Article 1er

Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements en vigueur relatifs aux Sociétés anonymes et à la participation des Collectivités Locales à des Sociétés, sauf dans la mesure où, conformément à l'article 502 de la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966, il est dérogé à ces lois et règlements par des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la participation des Collectivités Locales aux Sociétés anonymes.

Objet

Article 2

La Société a pour objet :

1/ de procéder à l'étude et à la construction ou l'aménagement sur tous terrains d'immeubles collectifs ou individuels à usage principal d'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et principalement d'immeubles bénéficiant de financements aidés par l'Etat, ainsi que la construction et l'aménagement des équipements d'accompagnement, la location ou la vente de ces immeubles, leur gestion et leur entretien.

2/ de procéder à l'étude et à tous actes nécessaires à la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d'actions sur les quartiers dégradés.

3/ de procéder à l'étude et à la construction d'immeubles à usage de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location.

.../...

4/ de procéder à l'étude et à la construction ou l'aménagement sur tout terrain d'équipements publics ou privés complémentaires des activités visées ci-dessus.

L'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tout moyen des ouvrages et équipements réalisés.

La Société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour autrui ; elle exercera en particulier les activités dans le cadre de conventions passées avec des collectivités territoriales et notamment dans le cadre de conventions de mandat, de prestations de service, d'affermage ou de concession.

D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Dénomination

Article 3

La dénomination sociale est : Société d'Economie Mixte Immobilière de la Ville de NIORT (SEMI NIORT).

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Anonyme d'Economie Mixte" ou des initiales "S.A.E.M." et de l'énonciation du montant du capital social.

Siège Social

Article 4

Le Siège social est fixé à la Mairie de NIORT (Deux-Sèvres).

Durée

Article 5

La durée de la Société est fixée à 99 ans, à dater de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE I

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Capital Social

ARTICLE 6

Le Capital était à l'origine de 300.000 F

Par délibération en date du 26 Octobre 1984, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés l'a porté à 1.500.000 F, puis par Délibération en date du 13 Novembre 1995, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires a décidé une nouvelle augmentation pour le porter à 3.766.500 F.

Il est divisé en 37.665 Actions de 100 F chacune de valeur nominale et dont plus de 50 % et 80.% au plus doivent appartenir aux Collectivités Territoriales ou Groupement de ces Collectivités.

Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature, ils sont évalués par un Commissaire aux Apports conformément à la réglementation en vigueur.

Modification du Capital Social

ARTICLE 7

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux Collectivités Territoriales, ou à leurs Groupements représentent toujours plus de 50 % du capital et que celles appartenant aux personnes physiques ou morales autres que les Collectivités Territoriales représentent toujours 20 % au moins du capital.

Libération des Actions

ARTICLE 8

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la Société un intérêt aux taux légal calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité n'est applicable aux Collectivités Locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion de leur Assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du jour de la séance du Conseil Municipal.

.../...

Article 9

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil d'Administration est soumis aux dispositions des articles 281, 282 et 283 de la loi du 24 Juillet 1966.

Lorsque l'actionnaire défaillant est une collectivité territoriale, il est fait application des dispositions des articles 11, 52 et 83 de la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Forme des actions

Article 10

Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif. Tous versements ultérieurs à l'exception du dernier, seront mentionnés sur ce récépissé.

Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la Société.

La propriété des actions résultera de l'inscription sur un registre coté et paraphé tenu au siège de la Société.

Droits et obligations attachés aux actions

Article 11

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelle main qu'ils passent.

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation.

.../...

Le principe rappelé au deuxième alinéa du présent article, ne s'oppose pas aux conventions de quelque nature qu'elles soient, passées avec l'un quelconque des associés et qui prévoieraient la remise de certains biens immeubles à cet associé en contrepartie d'avantages en nature ou financiers consentis par celui-ci.

Article 12

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des Assemblées Générales.

Cession des actions

Article 13

La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert signée par le cédant et mentionnée sur le registre visé à l'article 10. Toutefois, s'il s'agit d'actions non entièrement libérées, une déclaration d'acceptation de transfert, signée par le cessionnaire, est nécessaire.

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

Article 14

De quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession d'actions est soumise à l'agrément du Conseil d'Administration dans les conditions prévues par la loi du 24 Juillet 1966, et notamment son article 274.

Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits de préférence.

TITRE III - ADMINISTRATION

Composition du Conseil d'Administration

Article 15

Les représentants de chaque collectivité territoriale au Conseil d'Administration sont désignés en son sein par l'Assemblée délibérante de ladite collectivité conformément à l'article 8 de la loi 83-597 du 7 Juillet 1983 ; ils sont éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Les autres administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements à l'Assemblée Générale ne participent pas à cette désignation.

La proportion des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'Administration est au plus égale à la proportion du capital détenu par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Toute collectivité locale actionnaire a droit à un représentant au Conseil d'Administration.

Afin de respecter cette disposition et par dérogation aux dispositions de la loi du 24 Juillet 1966 et conformément à l'article 8 de la loi du 7 Juillet 1983, le nombre de siège au Conseil d'Administration pourra être augmenté jusqu'à concurrence de 18. Si ce dépassement ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ceux-ci seront réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé.

Le nombre de siège au Conseil d'Administration est fixé à 11 dont 6 pour les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Les collectivités territoriales répartissent entre elles les sièges qui leurs sont globalement attribués en proportion du capital qu'elles détiennent respectivement.

Conformément à l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 Juillet 1983, les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements incombent à ces collectivités ou groupements.

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'Administrateur est déterminée par l'article 91 de la loi du 24 Juillet 1966.

Durée du mandat des Administrateurs

Article 16

La durée des fonctions des Administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements est de six ans en cas de nomination par les Assemblées Générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts.

L'Administrateur élu par l'Assemblée Générale en remplacement d'un autre Administrateur ne demeure en fonctions que jusqu'à l'époque prévue pour la fin de celles de son prédécesseur.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l'Assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle Assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les Conseils Municipaux, Généraux ou Régionaux pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Les représentants des collectivités territoriales peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'Administration par l'Assemblée qui les a élus.

Garantie de la gestion des Administrateurs

Article 17

Pour chaque siège au Conseil d'Administration, que ce siège soit détenu par une collectivité territoriale ou non, l'Administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d'au moins une action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion, conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966.

Les représentants des collectivités territoriales ou groupements de ces collectivités, membres du Conseil d'Administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.

Rôle et fonctionnement du Conseil d'Administration

Article 18

Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateurs, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Le Président du Conseil d'Administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité territoriale. Celle-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de l'Assemblée délibérante de la collectivité concernée.

Article 19

Le conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son Président, ou, en son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué par la convocation.

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

Tout Administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil mais chaque Administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements la représentation ne peut jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités.

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le Conseil d'Administration, y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés sauf dans le cas visé à l'article 4 de la loi n°83.597 du 7 Juillet 1983, chaque administrateur disposant d'une voix et l'Administrateur mandataire de l'un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 19 bis : PARTICIPATION D'UN OBSERVATEUR AUX REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Une personne extérieure à la société, désignée en son sein par l'Assemblée Délibérante de la Ville de Niort, collectivité publique actionnaire, est autorisée à assister aux réunions du Conseil d'Administration, en qualité d'Observateur.

Le mandat de cet Observateur prend fin avec celui de l'Assemblée qui l'a désigné.

L'Observateur assiste aux séances du Conseil d'Administration et participe à ses délibérations à titre exclusivement consultatif, sans que son absence puisse nuire à la validité des délibérations.

Il ne peut s'immiscer en aucune façon dans la gestion de la Société.

Il est convoqué dans les mêmes formes que les administrateurs.

Article 20

Les représentants des Collectivités territoriales et leurs groupements siègent et agissent ès-qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du Conseil d'Administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers.

Article 21

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux Assemblées d'actionnaires, le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société. Il a notamment les pouvoirs suivants :

- 1° - Il nomme et révoque tous agents et employés de la Société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications ;
- 2° - Il perçoit toutes sommes dues à la Société et paie celles qu'elle doit ;
- 3° - Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de bien immobiliers et mobiliers ;
- 4° - Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et location ;
- 5° - Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l'objet de la Société ;
- 6° - Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettre de change, il cautionne et avalise ;
- 7° - Il autorise tous prêts et avances ;
- 8° - Il contracte tous emprunts, à l'exception de ceux qui comportent créations d'obligations et de bons ;
- 9° - Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et cautionnements sur les biens de la Société ;
- 10° - Il exerce toutes actions judiciaires ;

- 11° - Il autorise tous compromis, transactions, acquiescements et désistements, toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions ;
- 12° - Il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou concours à la fondations de ces sociétés; il fait apport à toutes les sociétés de telles parties de l'actif social qu'il appréciera et ne comportant point la dissolution ou la restriction de l'objet social ; il accepte dans toutes les sociétés toutes fonctions et tous mandats qu'il fait exercer par tels délégués de son choix ;
- 13° - Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et d'amortissement ;
- 14° - Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux Assemblées et arrête leur ordre du jour ;
- 15° - Il convoque les Assemblées Générales.

Rôle du Président du Conseil d'Administration

Article 22

Le Président du Conseil d'Administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Sur sa demande, le Conseil peut nommer un Directeur Général qui peut être choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux, et qui assiste le Président.

Le Conseil d'administration délègue au Président et en accord avec lui, au Directeur Général s'il est nommé un, les pouvoirs qu'il juge convenables dans les limites de ses attributions. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux à telles personnes que bon lui semble.

.../...

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la Société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération régulièrement approuvée de l'Assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la Société telles que celles de Président du Conseil d'Administration ou Directeur Général.

Signatures

Article 23

Tous les actes qui engagent la Société, ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits de fonds, soucriptions, endos ou acquis d'effets de commerce ainsi que les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le Président ou par le Directeur Général, à moins d'une délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux soit par le Président, soit par le Directeur Général.

Article 23 Bis

L'Assemblée Générale annuelle peut nommer auprès de la société des censeurs choisis parmi les actionnaires.

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative, sans que toutefois leur absence puisse nuire à la validité de ces délibérations. Ils sont nommés pour six ans et sont rééligibles.

Le Conseil peut procéder à la nomination de censeurs sous réserve de ratification par la plus proche Assemblée Générale Ordinaire.

La représentation des sociétés et autres personnes morales auxquelles les fonctions de censeurs ont été conférées est soumise aux mêmes règles que celles édictées pour les administrateurs.

Les censeurs sont tenus de déposer dans la caisse sociale, lors de leur entrée en fonctions, une action de la société. Cette action est inaliénable pendant toute la durée de leur mandat.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES - DELEGUE SPECIAL

COMMUNICATION

Commissaires aux Comptes

Article 24

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi.

Elle désigne également un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléant.

Les Commissaires sont toujours rééligibles.

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une S.E.M. locale, et ou il a le droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représenté au Conseil d'Administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la Société par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d'Administration ou de surveillance.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements des collectivités territoriales qui détiennent des obligations.

Communication

Article 26

Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans les 15 jours suivant leur adoption au représentant de l'état dans le département ou se trouve le siège social, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83.597 du 7 Juillet 1983.

Il en va de même des comptes annuels, des rapports du ou des Commissaires aux Comptes, ainsi que des contrats visés à l'article 5 de la loi précitée.

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

Dispositions communes aux Assemblées Générales

Article 27

L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.

Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalité préalable.

Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoirs à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la Législation en vigueur.

Convocation des Assemblées Générales

Article 28

Les conventions sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires.

Présidence des Assemblées Générales

Article 29

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration. En son absence, elle est présidée par un Administrateur désigné par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

Réunion des Assemblées Générales

Article 30

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social, peuvent demander la convocation de l'Assemblée Générale et, à défaut par le Conseil d'Administration d'y consentir, charger à leurs frais l'un d'entre eux de demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.

Article 30 bis

PARTICIPATION D'UN OBSERVATEUR AUX REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES

L'Observateur désigné à l'article 19 bis des présents statuts est autorisé à assister aux réunions des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.

L'Observateur assiste aux réunions des Assemblées Générales et participe à leurs délibérations à titre exclusivement consultatif, sans que son absence puisse nuire à la validité des délibérations.

Il ne peut s'immiscer en aucune façon dans la gestion de la Société.

Il est convoqué dans les mêmes formes que les actionnaires.

.../...

Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Ordinaire

Article 31

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social ; parmi les actionnaires présents ou représentés, les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent être représentées au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

La majorité se calcule sur les voix des actionnaires présents ou représentés ; les votes blancs ou les abstentions sont considérés comme opposés à la délibération.

Assemblées Générales Extraordinaires

Article 32

Toutes modifications aux dispositions des statuts doivent être soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Article 33

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et si les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentées au moins proportionnellement à leur participation au capital social.

Les délibérations sont prises à la majorité des 2/3 ; la majorité est déterminée comme pour les Assemblées ordinaires.

.../...

TITRE VIINVENTAIRE - BENEFICES - RESERVESExercice socialArticle 34

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er Juillet.

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la Société jusqu'au 30 Juin de l'année 1970.

Bilan - compte de résultats - annexeArticle 35

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé par l'Administration.

Les documents comptables établis annuellement comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont transmis, accompagnés du rapport des Commissaires aux Comptes, au Commissaire de la République dans les quinze jours de leur adoption en Assemblée Générale Ordinaire.

BénéficesArticle 36

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article 345 de la loi du 24 Juillet 1966, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices par décision de l'Assemblée Générale la somme nécessaire pour servir un intérêt net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions, les sommes non payées à ce titre au cours d'un exercice en l'absence de bénéfice étant reportées sur l'exercice ou les exercices suivants.

.../...

Il ne peut y avoir aucune distribution de bénéfice si celle-ci a pour effet de porter l'actif net de la Société à un montant inférieur au capital social augmenté des réserves légales et des réserves qui ne peuvent statutairement être distribuées.

L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'Assemblée Générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opération d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social.

TITRE VII

Dissolution

Article 37

Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.

Liquidation

Article 38

A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur proposition du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des Administrateurs.

Titre VIII

Contestations

Article 39

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de la liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la Société.

Publication

Article 40

Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de Société, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'expédition ou d'extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite.